

현지조치사항 내역서(☆■▼■□▼)

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부
005	○ 물품구매·공사계약 하자담보책임기간 설정 미흡 (물품구매) 「계약관리규정」 제58조(구매계약의 하자보증)에 따라, 물품의 제조(가공) 또는 구매계약에 있어 하자담보책임기간은 계약요청부서의 요청에 따라 정하고 하자보수보증금액은 납품금액 또는 계약금액의 100분의 5로 하여야 하며, 「민법」 상 물품구매(제조)계약의 성질(매매 또는 도급)에 따라 하자담보책임기간을 달리 적용하고 있으며, 1) 매매의 성질인 경우, 제580조(매도인의 하자담보책임) 및 제582조에 의거 매매의 목적물에 하자가 있을 때에는 매수인은 손해배상을 청구할 수 있으며, 해당 권리의 행사기간은 매수인이 그 사실을 안 날로부터 6월내에 행사하여야 하고, 2) 도급의 성질을 가질 경우, 같은 법 제667조(수급인의 담보책임)에 따라 완성된 목적물에 하자가 있는 때에는 도급인은 목적물의 인도를 받은 날로부터 1년내에 수급인에 대하여 상당한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 청구하거나 하자의 보수에 갈음하여 또는 보수와 함께 손해배상을 청구할 수 있으므로, 물품구매계약(매매 또는 도급)의 경우 6개월 내지 1년(특수조건 또는 특약 등의 방식으로 1년 초과하여 설정 가능)의 하자담보책임기간을 설정하여야 하나, - 비품 등 총 ***건에 대해 하자담보책임기간을 미설정하였음. (공사) 「국가계약법 시행령」 제62조 및 같은법 시행규칙 제72조에 따라 공사계약을 체결할 때에 공종 구분에 의하여 하자담보책임기간을 설정하여야 하나, - 감사대상기간 중 ***건의 발주 공사의 하자담보책임기간을 미설정하였음.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보